

QUESTIONARIO PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Normativa antiriciclaggio – D.Lgs. n. 90/2017 e successive modifiche e integrazioni)

Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsto dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (e successive modifiche e integrazioni) che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva Europea (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le sottoponiamo il presente questionario. La normativa sopra citata, tra l'altro, impone ai destinatari "obblighi di adeguata verifica della clientela" acquisendo dai clienti o potenziali clienti, oltre alle consuete informazioni, ulteriori elementi quali: Scopo e natura del rapporto continuativo - Identificazione del titolare effettivo - Struttura di proprietà e di controllo del cliente. Il conferimento dei dati è necessario per consentire a Races Finance s.r.l. di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di profilazione per il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 90/2017 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 03/04/2013. In adempimento degli obblighi previsti dalla suddetta normativa, i dati saranno trattati mediante procedure cartacee o automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e modalità che garantiscono la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo. Nel caso di pluralità di intestatari, la compilazione e sottoscrizione del presente Questionario è a carico di ciascun intestatario. Races Finance s.r.l. fa affidamento sui dati forniti dal Cliente e presume che gli stessi siano corretti e rimangano aggiornati fino a diversa comunicazione del Cliente di modifica dei dati stessi. La compilazione e sottoscrizione del presente Questionario è obbligatoria: il mancato rilascio delle informazioni previste, in tutto o in parte, comporta l'obbligo per Races Finance s.r.l. di astenersi dall'apertura della richiesta di finanziamento.

DATI PERSONALI DEL CLIENTE

Cognome:	
Nome:	
Codice Fiscale:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Cittadinanza:	
Città di residenza:	
Provincia:	
Indirizzo:	
Cap:	
Tipologia di documento:	
Numero:	
Ente di rilascio:	
Data di rilascio:	

Posto quanto in premessa, il Cliente fornisce le seguenti informazioni:

1) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE INTERNAZIONALI O ITALIANE / POLITICI LOCALI

Il Cliente in relazione al possesso della qualità di Persona Politicamente esposta o di politico locale, **dichiara**:

- ☐ di ricoprire o di aver ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ di essere familiare diretto di una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ di intrattenere stretti legali con una persona che ricopre o ha ricoperto nell'ultimo anno un'importante carica pubblica;
- ☐ di ricoprire o aver ricoperto nell'ultimo anno una carica pubblica a livello regionale, provinciale o comunale;
- ☐ di non trovarsi in nessuna delle situazioni sopra descritte;

2) ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA

Il Cliente **dichiara** di svolgere in prevalenza la seguente attività economica o di trovarsi nella seguente condizioni:

- ☐ Lavoratore dipendente (operaio/impiegato)
- ☐ Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante/agente)
- ☐ Libero professionista iscritto in albi o elenchi (medico/avvocato)
- ☐ Imprenditore/dirigente/amministratore di società
- ☐ Pensionato
- ☐ Condizione non professionale (Studente/casalinga/disoccupato)

3) SETTORE DI ATTIVITA'

Il Cliente **dichiara** di svolgere la propria attività in uno dei seguenti settori:

- ☐ Commercio e servizi
- ☐ Pubblica amministrazione / Imprese pubbliche o concessionari di pubblici servizi
- ☐ Edilizia
- ☐ Credito / Finanza / Assicurazioni
- ☐ Industria
- ☐ Turismo
- ☐ Produzione gioielli/oreficeria e/o commercio gioielleria, orologi, antiquariato e oggetti d'arte
- ☐ Raccolta e smaltimento rifiuti
- ☐ Produzione energie rinnovabili
- ☐ Altre attività o settori a rischio di riciclaggio (ad esempio: esercizio di case d'asta, giochi e scommesse, appalti, sanità)
- ☐ Nessuna condizione (Studente/casalinga/disoccupato)

4) LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Cliente **dichiara** di svolgere la propria attività o comunque i suoi affari nel seguente luogo:

- ☐ Regione di residenza
- ☐ Più regioni italiane compresa quella di residenza
- ☐ Unione Europea
- ☐ Stati extracomunitari esclusi Paesi a rischio
- ☐ Paesi terzi ad alto rischio (esempio: Afghanistan, Iraq, Siria, Uganda, Yemen, Iran, etc.)

5) NATURA DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

Il Cliente, in relazione all'istaurazione del presente rapporto continuativo, **fornisce** le seguenti informazioni. Natura del finanziamento richiesto:

- ☐ Cessione del quinto / Delega Pagamento
- ☐ Prestito Personale
- ☐ Mutuo
- ☐ Anticipo Trattamento Fine Servizio

6) FINALITA' DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE

Il Cliente **dichiara** che il rapporto è aperto o l'operazione è compiuta per una delle seguenti finalità:

- ☐ Esigenze di finanziamento personali/familiari
- ☐ Esigenza di finanziamento professionali/commerciali

7) CONSISTENZA MEDIA DEL REDDITO ANNUO LORDO

Il Cliente **dichiara** di aver percepito negli ultimi tre anni il seguente reddito lordo annuo:

- ☐ Fino a 100.000 Euro
- ☐ Da 100.000 a 250.000 Euro
- ☐ Da 250.000 a 500.000 Euro
- ☐ Oltre i 500.000 Euro

8) CONSISTENZA DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO

Il Cliente **dichiara** di disporre del seguente patrimonio complessivo, comprensivo di beni immobili, disponibilità liquide e investimenti finanziari:

- ☐ Fino a 500.000 Euro
- ☐ Da 500.000 a 2.500.000 Euro
- ☐ Oltre 2.500.000 Euro

TITOLARE EFFETTIVO

Il Cliente dichiara che l'operazione è compiuta per suo conto.

Qualora nel corso del rapporto una o più operazioni siano effettuate per conto di terzi, il Cliente si impegna a fornire con separata documentazione i dati identificativi del Titolare Effettivo di dette operazioni, e ad ottemperare alle ulteriori richieste di informazioni da parte di Races Finance s.r.l.

Il Cliente consapevole delle responsabilità penali derivanti nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/200, dichiara di avere letto il presente questionario e di avere fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a Races Finance s.r.l. di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di profilazione per il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo del Cliente.

Data

Luogo

Firma del Cliente

LEGENDA

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o al quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente.

Titolare Effettivo di Cliente persona fisica: si intende la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il Cliente realizza un'operazione.

Persone Politicamente Esposte: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, secondo i criteri che seguono (Persone politicamente esposte internazionali). Sono equiparate alle Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (Persone Politicamente Esposte italiane).

Importanti cariche pubbliche: per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra elencate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare una delle suddette cariche pubbliche, Races Finance s.r.l. cessa di considerare tale persona come politicamente esposta.

Familiari diretti:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con i suddetti soggetti;
- d) i genitori.

Stretti legami: ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi stretti legami con una persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica, si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona che occupa o ha occupato un'importante carica pubblica.

Paesi a rischio. Rilevano i Paesi o territori non annoverati tra quelli che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE e, in ogni caso, quelli indicati dal GAFI o altro organismo internazionale competente come esposti al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.